Présidence de la République

République Centrafricaine

Unité - Dignité - Travail

LOI N°23.0014

ARRETANT LE BUDGET DE L'ETAT
POUR L'ANNEE 2024

****

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

PREMIERE PARTIE
DES CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I- DES RESSOURCES

I-1 DES DISPOSITIONS FISCALES

De l'élargissement de l'assiette, de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

A- DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Art 9 : Les dispositions de l'article 135 bis 1 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Art 135 Bis 1 : Les redevables de l'impôt sur les sociétés relevant du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition doivent fournir obligatoirement en quatre (5) exemplaires la déclaration statistique et fiscale établie selon le modèle harmonisé CEMAC, dûment certifiée par une société d'expertise comptable, un Expert Comptable ou un Commissaire aux comptes agréés par la CEMAC, et inscrit à l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains conformément à l'article 695 du Traité et Actes Uniformes de l'OHADA, qui comporte les documents suivants :

Les restes sans changement.

Lire :

Art 135 Bis 1 : Les redevables de l'impôt sur les sociétés relevant du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition doivent fournir obligatoirement en **quatre (4)** exemplaires la déclaration statistique et fiscale établie selon le modèle harmonisé CEMAC, dûment certifiée par une société d'expertise comptable, un Expert Comptable ou un Commissaire aux comptes agréés par la CEMAC, et inscrit à l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains conformément à l'article 695 du Traité et Actes Uniformes de l'OHADA, qui comporte les documents suivants :

Les restes sans changement.

B- DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art 10 : Les dispositions des articles 246 à 288 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

CHAPITRE I : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Art 246 : Section 1 **-DU CHAMP D'APPLICATION**

1. Les assujettis

Art 247 : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.

Annexe – Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA (LF 2008)

Numéro du tarif	Désignation tarifaire
02.01 à 02.08	Viande et volailles (produite localement)
03.05	Poisson produit localement
04.01	Laits et crèmes de laits, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
05	Pain
07.01 à 07.14	Légumes. plantes racines et tubercules alimentaires
08.01 à 08.14	Fruits et légumes (produits localement)
19.01.10.11	Préparations pour alimentation des enfants
29.30.21.00	Quinine et ses sels
29.3 7.91.00	Insuline et ses sels
29.41	Antibiotiques
30	Produits pharmaceutiques
30.04.90.00	Trithérapie
30.07.00.90	Cire pour art dentaire
37.02.10.00	Pellicule pour rayons X
38.08	Insecticides et pesticides
40.14	Articles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc (y compris les tétines en caoutchouc vulcanisées non durcies, même avec parties en caoutchouc durci)
40.14.10.00	Préservatifs
40.14.90.00	Autres articles d'hygiène
40.15.11.00	Gants pour la chirurgie
49.01	Livres
70.15.10.00	Verrerie des lunettes
84.19.20.00	Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
87.13	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
90.04	Lunettes (correctrices protectrices ou autres) et articles
90.18.11 à 90.22.90	Appareils médicaux d'analyses médicales d'ophtalmologie
94.02.10.11	Fauteuils de dentistes
94.02.10.19	Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
49.01.91.00	1ère tranche de consommation d'eau et d'électricité pour les ménages

Lire

CHAPITRE I : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Art 246 : Il est institué sur les activités économiques exercées en République Centrafricaine un régime de taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé TVA.

Section 1- DU CHAMP D'APPLICATION

1. Les assujettis

Art 247 : 1)Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les personnes physiques ou morales, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique **réalisée** à titre onéreux.

Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soit leur statut juridique **et** leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Art 253 bis (Nouveau) : Par dérogation aux dispositions de l'article 253 ci-dessus, la base d'imposition est constituée par la marge pour les opérations suivantes :

1) Les ventes de biens d'occasion réalisées par les professionnels, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente hors TVA et le prix de revient toutes taxes comprises. Sont considérés comme biens d'occasion, les biens ayant fait l'objet d'une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l'état ou après réparation.

2) Les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente hors TVA payé par le client et le prix toutes taxes comprises facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

3) Les achats effectés par personnes physiques ou morales notamment les marchands en gros de boissons, marchands en gros de cigarettes.

4) Aucune autre activité ne peut donner lieu à imposition de la TVA sur la marge.

Art 253 bis 1 (Nouveau) :

1) Sont inclus dans la base imposable :

a- les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés aux clients ;

b- les impôts, droits et taxes, y compris le droit d'accises, à l'exclusion de la TVA ;

c- les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client ;

d- les sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables.

2) En ce qui concerne les importations, la base imposable est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par la réglementation douanière de la CEMAC, le montant du droit de douane et du droit d'accises.

3) Pour l'introduction sur le territoire national, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l'exclusion des frais d'approche.

Art 254 : Sont exclus de la base d'imposition :

- les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres déductions de prix consenties à condition qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client **et qu'ils figurent sur facture initiale ou facture rectificative** ;
- les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;
- les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire ;
- **les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables à la condition que les sommes engagées au titre de la consignation soient individualisées sur la facture. Lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession.**

Art 255 : Sont également exclues de la base d'imposition, les sommes perçues àtitre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables**à la condition que les sommes engagées au titre de la consignation soient individualisées sur la facture. Lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession.**

Art 256 : En ce qui concerne les marchés de l'Etat financés par les budgets publics, les prêts ou aides extérieurs, la base d'imposition àla taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le montant des marchés toutes taxes comprises àl'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics àcaractère industriel, commercial, scientifique, technique et administratif, les sociétés d'économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Un arrêté du Ministre des finances fixe les procédures d'assujettissement et les modalités particulières de perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces marchés.

[NB - Voir les dispositions fiscales applicables aux marchés publics en matière de TVA sous TFNC 4.]

La base d'imposition est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

Art 256 bis : (LF 2024) Abrogé

2. Les taux

Art 257 : (LF 2024)

1) Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont **applicables aussi bien aux marchandises et services produits localement qu'aux biens importés.**
Aucune surtaxe additionnelle à la TVA qui ne respecte pas le principe de déductibilité de la taxe d'amont ne peut être créée.

2) les taux de la TVA sont fixés de la manière suivante :

a) Taux général : 19% applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des opérations soumises aux taux réduit et zéro.
b) Taux zéro (0%) applicable aux exportations des produits taxables ayant fait l'objet de déclaration visée par les services des douanes et aux transports internationaux.
c) Taux reduit de 5% applicable aux produits ci-dessous énumerés :

Numéro du tarif	Désignation tarifaire
02.01 à 02.08	Viande et volailles (produites localement)
03.05	Poisson produit localement
04.01	Laits et crèmes de laits, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
05	Pain
07.01 à 07.14	Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires importés
08.01 à 08.14	Fruits et légumes (produits localement)
38.08	Insecticides et pesticides importés
49.01.91.00	Livres autres que les livres scolaires
49.01.91.00	Première tranche de consommation d'eau et d'électricité pour les ménages
94.02.10.19	Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
94.02.10.11	Fauteuils de dentistes

3. Déductions

a) Principe

Art 258.-1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
Les biens et services pour lesquels la TVA est admise en déduction doivent être nécessaires et affectés à l'exploitation.